

1500186-79.2021.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO NISHIJIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa LEONARDO NISHIJIMA, qualificado(a)(s) às fls. 09/10, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 87/89.

Defesa Prévia às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500186-79.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500186-79.2021.8.26.0626

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO NISHIJIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa LEONARDO NISHIJIMA, qualificado(a)(s) às fls. 09/10, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 87/89.

Defesa Prévia às fls. 105/115.

Recebimento da denúncia às fls. 126/128.

Audiência de Instrução às fls. 176/177.

Alegações finais do Ministério Público apresentadas em audiência.

Memoriais da defesa às fls. 178/186.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a LEONARDO NISHIJIMA, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 14 de maio de 2021, por volta de

19h45min, na Rua Assembleia, 70, Ipiranguinha, nesta cidade e comarca de Ubatuba, o réu transportava, para fins de tráfico, 713 pinos de cocaína, com peso bruto de 1.305g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 02/05 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 23 pelo Auto de Constatação Preliminar, à fl. 22 pelo Auto de Exibição e Apreensão, e às fls. 102/104 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em Juízo, a testemunha policial Antonio Carlos dos Santos Júnior, disse que estava em patrulhamento pelo bairro do Ipiranguinha, quando o acusado teria deixado o carro que conduzia "morrer" na via, aparentando nervosismo. Foi feita a abordagem e na busca veicular, no porta-malas, foi encontrado mais de 750 emperdooffs de cocaína. Na Depol, dentro do tênis do acusado, foram encontrados dinheiro e mais entorpecentes. Afirmou, ainda, que tinha uma mulher no veículo que conseguiu se evadir. Declarou que o réu acompanhou a busca veicular. Disse, por fim, que não foi realizada diligência no sentido de localizar a mulher que se evadiu.

No mesmo sentido, a testemunha policial André Luiz da Silva Passos, afirmou que depararam com o carro do réu no contrafluxo, sendo que o réu deixou o carro "morrer". A população começou a tumultuar, querendo retirar o réu do local. A mulher que estava com ele conseguiu fugir. No veículo tinha uma sacola no porta-malas. Na revista pessoal foi encontrada, dentro do sapato do réu, a mesma substância entorpecente do veículo. O réu teria dito que a mulher era uma pessoa que ele ficava. Por fim, disse que no porta-malas havia outros objetos de uso pessoal que a família pegou.

A testemunha de defesa Jaciara da Silva Paranhos, esposa do acusado, disse que não estava com ele no dia de sua prisão. O acusado lhe teria dito que estava dando uma carona para a mulher que fugiu e que não sabe identificar a mulher.

Em juízo, o(a) acusado(a) LEONARDO NISHIJIMA, por sua vez, se declarou inocente. Afirmou que só foi dar conta da acusação de tráfico na Depol e que não tem desavenças com os policiais que realizaram o flagrante. Acreditava que estava num flagrante de furto e que a única droga que tinha era a que estava no seu tênis, um pino de cocaína. Disse que estava dando carona para uma mulher na data dos fatos e que não sabe dizer de quem era a droga. Disse, ainda, que o tumulto no local teria sido por causa de um rapaz (terceiro). Não sabe dizer sobre a semelhança da droga localizada em seu tênis com aquela encontrada em seu porta-malas. Disse, por fim, que a mulher que estava com ele colocou no banco de trás do carro um ventilador e uma mochila de criança e afirmou que nunca vendeu drogas.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo(a)(s) acusado(a)(s), do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em Juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante.

O relato dos policiais é consistente e chama atenção o fato de que a abordagem somente se realizou devido ao comportamento do acusado, que deixou o seu veículo "morrer" quando avistou a viatura policial.

Por outro lado, a negativa do acusado é vazia e não explica com elementos razoáveis como a sacola contendo os entorpecentes foi parar no porta-malas de seu carro. O acusado também não consegue explicar a semelhança existente entre as drogas encontradas na porta-malas e aquela localizada no seu sapato.

Frise-se, ainda, que a mulher que estaria com ele fugiu do local, atitude no mínimo suspeita de quem estaria no interior do veículo como uma simples carona.

Ademais, indagado sobre possível animosidade com os policiais, o réu disse que não tem nenhuma desavença com eles.

É pertinente destacar a seguinte jurisprudência sobre o tema:

Apelação. Tráfico de drogas. Recursos do Ministério Público e da Defesa. 1.

Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares indicando a detenção em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos entorpecentes. Versão inconsistente apresentada pelo réu. Destinação comercial das substâncias comprovada. 2. Dosimetria. Pena-base fixada no limite

mínimo. Pleito ministerial objetivando o aumento da pena por força da quantidade e natureza dos entorpecentes, além dos maus antecedentes. Cabimento em parte. Maus antecedentes caracterizados. Quantidade que não se mostra exagerada a ponto de justificar a exasperação da reprimenda. Reincidência devidamente aplicada. Afastamento da agravante genérica relativa a calamidade pública que se mostra correta. 3. Tráfico privilegiado corretamente afastado diante da reincidência. Regime fechado mantido. 4. Recurso defensivo improvido. Parcial provimento do recurso ministerial. (TJSP n.1500563-83.2020.8.26.0594) (grifo nosso).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de LEONARDO NISHIJIMA é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, verifica-se a ausência de circunstâncias capazes de justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal, devendo permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, deve ser aplicada a agravante da reincidência (Proc: 0003871-33.2015.8.26.0642, fls. 57), aumentando-se a reprimenda para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, que se torna definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de penas a serem aplicadas. Fixa-se o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e §3º, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR LEONARDO NISHIJIMA pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Expeça-se DE IMEDIATO a(s) guia(s) de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)(s) sentenciado(a)(s), posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA